臺灣臺北地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年8月18日
發文字號：北院信112司執辰字第21946號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院112年度司執字第21946號拍賣抵押物強制執行事件，債務人李景美所有如附表不動產第3次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院聯合服務中心。

四、投標日、時及場所：115年9月22日上午9時30分，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室標匭內。

五、開標日、時及場所：115年9月22日上午10時整在本院民事執行處投標室當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院

不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱臺灣臺北地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經臺北市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：標別: 1

112年司執字021946號 財產所有人：李景美								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	大安區	辛亥	六	40	1072	1000分之22	28,580,000元
	備考	重劃前:六張犁段448及448-4地號						
2	臺北市	大安區	辛亥	六	40-3	453	1000分之22	12,080,000元
	備考	重劃前:六張犁段448及448-4地號						

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
1	6554	臺北市大安區辛亥段六小段40-3地號 ---	7層樓鋼筋混凝土造	1樓層: 140.47 合計: 140.47	平台:16.15	全部	2,120,000元

		臺北市大安區樂業街155號					
	備考	含共同使用部分7009建號(權利範圍2000分之42)					
2	7364	臺北市大安區辛亥段六小段40-3地號 ---------- 臺北市大安區樂業街155號未登記部分	7層樓鋼筋混凝土造	第1樓層未登記部分: 15.9 合計: 15.9		全部	173,000元
	備考						
3	7367	臺北市大安區辛亥段六小段40-3地號 ---------- 臺北市大安區樂業街155號未登記部分	7層樓房	第1樓層未登記部分: 11.54 合計: 11.54		全部	128,000元
	備考						
點交情形		點交否: 不點交					
使用情形		一、民國110年3月17日假扣押查封時，據地政人員指界稱40地號土地其上為樂業街151號至153號及安居街45號(美佳牙醫診所)至51號建物坐落；110年3月17日查封時，第三人洪○聖稱6554建號建物由台灣產健股份有限公司承租，經營「良食生活」，租賃期間自109年11月1日起至110年10月31日止，後本件於112年3月23日履勘時，6554建號建物外觀懸掛養生老麵饅頭店，惟屋內無裝潢亦無物品。110年5月11日假扣押保全程序至現場測量時，地政人員表示6554建號為兩戶打通，有至地政辦理建物合併，故只有一個建號，經檢視有增改建情形。另據第三人王○勝民國114年4月21日陳報到院稱，其於105年4月10日向李景美承租6554建號建物，租賃期間自105年4月10日至120年4月9日止，租金為每月40,000元；嗣又由承租人王○勝轉租與第三人鄭○達，現做經營「來一籠湯包」使用，租賃期間自114年4月1日至115年8月31日止，租金為每月50,000元；故本件拍定後不點交。40地號及40-3地號土地使用分區均為第三種住宅區。 二、依臺北市政府都市發展局112年3月2日北市都授建字第1126095274號函覆，40地號土地係73使字第第0918使用執照(72建字第0007號建造執照)之建築基地；復依臺北市大安地政事務所112年3月31日北市大地登字第1127003980號函覆，40、40-3地號土地及其上6554建號建物應依公寓大廈管理條例第4條第2項規定，一併移轉。 三、拍賣之7364及7367建號建物為6554建號建物之增建，因未辦理建築物所有權第一次登記，拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記；7364建號建物依臺北市建築管理工程處113年9月30日北市都建查字第1136044431號函，為垂直增建違章建築，依臺北市違章建築處理規則第33條規定，違建完成時間無法判斷，且其材質非屬新穎者，得拍照存證辦理；7367建號建物另依臺北市建築管理工程處114年7月14日北市都建查字第1146031964號函，為水平增建違章建築，屬既存違章建築，列入分類分期處理。上開增建均有被拆除之風險，請應買人注意。 四、本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事，經臺北市政府消防局112年3月28日北市消調字第1123013173號函覆，自95年迄今無受理旨揭地址火災及救護案件紀錄；經臺北市政府警察局大安分局112年4月6日北市警安分刑字第1123048710號函覆，未發現有非自然死亡情事；經臺北市建築管理工程處112年4月6日北市都建使字第1126105294號函覆，非該處列管之海砂屋或震損建築物。經核能安全委員會113年9月16日核輻字第1130014182號函覆，「臺北市大安區樂業街155號」建物經該會偵測屬放射性污染建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事，應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權，請應買人自行查明，不得於拍定後主張。 五、上開建物於115年6月9日發生火災，造成一人受傷，經本院同年7月23日履勘，現場已恢復水電，屋內僅剩部分廚具及物品，有火災痕跡、牆面燻黑情形，請投標人注意。						

（續上頁）

備註	一、上開不動產4宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：43,081,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：8,620,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。

民 事 執 行 處

司法事務官　林明龍　　決行

函 稿 代 碼：5.16.2 拍賣公告（第3次拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：辰股
擬　　判：擬　　判